

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2682/2530

พนักงานอัยการ จังหวัด ชุมพร
นาย จร รงค์ อุดม ดี กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 25, มาตรา 39 (4), มาตรา 158 (5)

พ.ร.บ.ป่าไม้ มาตรา 5

พ.ร.ฎ.กำหนดไม้หวงห้าม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2510 มาตรา

โจทก์ระบุในฟ้องว่าเหตุเกิดที่ตำบล ไค ไม่ปรากฏชัด อำเภอคีรีรัฐนิคมจังหวัด สุราษฎร์ธานีและตำบลดอนยางอำเภอบะทิวจังหวัดชุมพร เมื่อได้ปิดประกาศสำเนา พ.ร.ฎ. กำหนดไม้หวงห้าม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2510 ซึ่งกำหนดไม้ชาเรียนหรือทุเรียน ป่าเป็นไม้หวงห้าม ณ ที่ว่าการอำเภอบะทิวและที่ทำการกำนันตำบลดอนยางอันเป็นที่ เกิดเหตุแห่งหนึ่งแล้ว ถือได้ว่าได้มีการปิดประกาศสำเนาพ.ร.ฎ. กำหนดไม้หวงห้าม ดังกล่าวในท้องที่ซึ่งเกี่ยวข้องตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ. 2484 มาตรา 5 แล้ว.

คดีทั้งสองสำนวนนี้ศาลชั้นต้นสั่งรวมพิจารณาและพิพากษาเข้าด้วยกัน โจทก์ ทั้งสองสำนวนฟ้องว่าจำเลยได้ร่วมกันมีไม้ชาเรียนหรือทุเรียนป่า 7 ท่อน รวม ปริมาตร 13.46 ลูกบาศก์เมตร และ 8 ท่อนรวมปริมาตร 17.82 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งเป็นไม้หวงห้ามไว้ในครอบครองโดยฝ่าฝืนต่อกฎหมาย โดยจำเลยที่ 3 เป็นเจ้าของ และครอบครองร่วมกับจำเลยที่ 1 และที่ 2 แล้วจำเลยที่ 1 และที่ 2 ใช้รถยนต์สิบล้อ

บรรทุกไม้หวงห้ามดังกล่าวพาเคลื่อนที่ไปให้พ้นเขตอำเภอคีรีรัฐนิคมจังหวัด
สุราษฎร์ธานี เพื่อไปยังกรุงเทพมหานคร โดยรู้อยู่แล้วว่าไม้ดังกล่าวเป็นไม้ที่จำเลยที่
3 ได้มาโดยการกระทำผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 เหตุเกิดที่ตำบลใดไม่
ปรากฏชัดอำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี และตำบลดอนยาง อำเภอปะทิว
จังหวัดชุมพร เกี่ยวพันกัน ขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติป่าไม้พ.ศ. 2474 มาตรา
69, 70, 74, 74 จัตวา ฯลฯ

จำเลยทั้งสองให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.
2484 มาตรา 69, 70, 74 ฯลฯ จำคุกจำเลยที่ 1 ที่ 2 คนละ 1 ปี ส่วนจำเลยที่ 3
กระทำผิดต่างกรรมกัน ให้จำคุกกระทงละ 1 ปี รวม 2 กระทง จำคุก 2 ปี ริบไม้ของ
กลาง คำขออื่นให้ยก

จำเลยทั้งสามอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับให้ยกฟ้องโจทก์

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัย "ที่จำเลยทั้งสามแก้ฎีกาว่าพระราชกฤษฎีกากำหนดไม้หวง
ห้าม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2510 ซึ่งกำหนดไม้ซาเรียนหรือทุเรียนป่าเป็นไม้หวงห้ามนั้น
ไม่ปรากฏว่าได้มีการปิดประกาศสำเนาพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว ณ ที่ว่าการอำเภอ
ที่ทำการกำนันหรือที่สาธารณสุขสถาน จึงลงโทษจำเลยไม่ได้ นั้น เห็นว่า พระราชบัญญัติ
ป่าไม้พ.ศ. 2484 มาตรา 5 บัญญัติว่า "พระราชกฤษฎีกาหรือประกาศรัฐมนตรีซึ่ง
กำหนดขึ้นตามบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ ให้คัดสำเนาประกาศไว้ ณ ที่ว่าการอำเภอ
และที่ทำการกำนันหรือที่สาธารณสุขสถานในท้องที่ซึ่งเกี่ยวข้อง" แม้ไม่ปรากฏว่า ได้คัด

สำเนาพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวปิดไว้ ณ ที่ว่าการอำเภอ ที่ทำการกำนัน หรือที่
สาธารณสถานในท้องที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี แต่ได้รับความจากนายสมบุญ หัสไทย ซึ่ง
เป็นกำนันตำบลดอนยาง อำเภอปะทิวว่า ได้ปิดสำเนาพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว ณ ที่
ว่าการอำเภอปะทิว ที่ทำการกำนันตำบลดอนยาง และที่ทำการกำนันตำบลอื่นในท้อง
ที่อำเภอปะทิวแล้ว เห็นว่า คดีนี้โจทก์ระบุในฟ้องว่าเหตุเกิดที่ตำบลใดไม่ปรากฏชัด
อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานีและตำบลดอนยาง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
เมื่อได้ปิดประกาศสำเนาพระราชกฤษฎีกากำหนดไม่หวงห้ามดังกล่าว ณ ที่ว่าการ
อำเภอปะทิวและที่ทำการกำนันตำบลดอนยาง อันเป็นท้องที่เกิดเหตุ แห่งหนึ่งแล้วก็
ถือได้ว่าได้มีการปิดประกาศสำเนาพระราชกฤษฎีกากำหนดไม่หวงห้ามดังกล่าวใน
ท้องที่ซึ่งเกี่ยวข้องตามบทกฎหมายดังกล่าว

ที่จำเลยทั้งสามแก้ฎีกาเป็นข้อสุดท้ายว่า คดีทั้งสองสำนวนนี้เป็นคดีเดียวกันไม่
ของกลางเป็นไม้รายเดียวกัน นำมาจากสถานที่เดียวกัน จึงถือเป็นคดีเดียวกัน โจทก์
ฟ้องจำเลยที่ 3 ทั้งสองสำนวนจึงเป็นฟ้องซ้ำกัน เห็นว่า โจทก์ฟ้องจำเลยที่ 3 สอง
สำนวน ในความผิดต่างกัน ศาลชั้นต้นจึงควรพิจารณา มิใช่กรณีศาลพิพากษา
เสร็จเด็ดขาดในความผิดซึ่งได้ฟ้องแล้ว โจทก์จึงนำคดีมาฟ้องจำเลยอีกในการกระทำ
อันเดียวกัน จึงถือไม่ได้ว่าเป็นฟ้องซ้ำ..."

พิพากษากลับ ให้บังคับคดีลงโทษจำเลยทั้งสามไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น.

(ถวิล ทองสว่างรัตน์-จุนท์ จันทรวงศ์-ปชา วรรณธรรมพินิจ)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ